



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cristina Cambi	Giudice
dott.ssa Stefania Ciani	Giudice relatore

riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 66228 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016 vertente

TRA

Parte_1 nata a Roma il 2 maggio 1970 ed ivi residente, con il patrocinio dell'avv. Arnaldo Morace Pinelli giusta procura speciale in atti;

ricorrente

E

CP_1 nato a Roma il 17 luglio 1966 ed ivi residente, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Froio giusta procura speciale in atti;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

CONCLUSIONI

All'udienza del 16 febbraio 2021 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, *Parte_1* premesso che in data 16 gennaio 2000 contraeva matrimonio concordatario con *CP_1* e che dall'unione nascevano i figli *Per_1* (Roma, 15 luglio 2005), *Per_2* (Roma, 1° aprile 2009) e *Per_3* (Roma, 23 luglio 2010), esponeva che: con convenzione di negoziazione assistita del 19 marzo 2015 si separava consensualmente dal marito alle condizioni ivi concordate in forza delle quali i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, successivamente modificati d'intesa tra i genitori, obbligo del *CP_1* di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di euro 2.000,00 per il mantenimento dei tre figli oltre al 100% delle spese straordinarie relative alla scuola privata e allo sport e al 50% delle ulteriori spese extra; tale importo era insufficiente per il mantenimento dei tre figli alle stesse condizioni e con il medesimo tenore di vita avuto

in costanza di matrimonio, essendosi, peraltro, il CP_1 reso inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno perequativo dal marzo 2016, costringendo così l'istante, di professione magistrato, a ridimensionare il tenore di vita suo e dei figli, a porre in vendita la casa familiare di sua esclusiva proprietà, al pari della porzione della villa bifamiliare al Circeo, nonché a licenziare la domestica fissa, essendo anche onerata dal pagamento di due mutui; l'elevato tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio era stato assicurato per lo più dai proventi dell'attività del marito, imprenditore nel settore del commercio all'ingrosso di materiale elettronico, cui erano riconducibili diverse società; in particolare, nel 2008 il CP_1 aveva costituito dal Controparte_2 di cui era amministratore unico e socio, società con elevato volume d'affari; nel 2014 il resistente aveva dapprima rinunciato alla carica di amministratore unico e successivamente ceduto le proprie quote a Persona_4, socio unico e amministratore della predetta società; nel gennaio 2015 il CP_1 aveva costituito la Controparte_3 di cui è amministratore unico e di cui detiene l'intero capitale sociale, la quale società a sua volta detiene la metà del capitale della Org_1 con capitale sociale di euro 350.000,00, che, a sua volta, detiene il 22,86% della Organizzazione_2

[...] inoltre, il CP_1 aveva iniziato ad operare anche nel settore del vetro attraverso la Controparte_4 controllata dalla Org_3

[...] partecipata al 99% da una società di diritto inglese, la [...] Org_4; dalla separazione non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili

del matrimonio contratto dalle parti con affidamento esclusivo dei tre figli minori alla madre ed obbligo del padre di corrispondere all'istante l'assegno perequativo mensile di euro 3.000,00 (euro 1.000,00 per ciascun figlio), oltre alle spese straordinarie come previsto in sede separativa o, in subordine, oltre al 70% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Roma.

Si costituiva in giudizio **CP_1** che, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava la ulteriori avverse allegazioni e istanze rappresentando che di aver subito una crisi economica e finanziaria e di non essere in grado di corrispondere l'assegno perequativo concordato in sede separativa atteso che, peraltro, i figli sono collocati in modo alternato e paritario presso ciascun genitore e lui era stato sempre un padre presente e amorevole.

All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il Presidente, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori confermando le condizioni separative e rinviava la causa per il prosieguo.

Con sentenza non definitiva n. 1613 del 2018 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.

Disposta ed espletata consulenza psicologica, il g.i. confermava l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori invitando le parti a dar corso all'accordo raggiunto durante la consulenza in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno e al percorso di sostegno

alla genitorialità, riservando al collegio ogni ulteriore ed eventualmente diversa determinazione tenuto conto del perdurante inadempimento del resistente all'obbligo di corrispondere l'assegno perequativo per i tre figli.

Espletate, altresì, indagine a mezzo della Guardia di Finanza e consulenza contabile ed acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all'udienza del 16 febbraio 2021 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo *status* e non avendo alcuna delle parti svolto domanda di assegno divorzile, il collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sull'affidamento, sui tempi di permanenza e sul mantenimento dei tre figli minori delle parti.

In ordine al primo aspetto, mette conto evidenziare che, sebbene la ctu nominata nel corso del giudizio, dott.ssa *Per_5*, non abbia ravvisato elementi ostativi all'applicazione nel caso di specie dell'ordinario regime di affido esclusivo dei figli ad entrambi i genitori, nondimeno non può non essere rilevato che, come già evidenziato e stigmatizzato dal g.i., il *CP_1* si sia reso sistematicamente inadempiente all'obbligo di corrispondere alla *Parte_1* il mantenimento per i tre figli dal marzo 2016, tanto che la ricorrente ha maturato nei confronti dell'ex coniuge un credito di oltre 100.000,00 euro.

Orbene ritiene il Tribunale che il sistematico e reiterato inadempimento all'obbligo di mantenimento di un genitore sia ostativo ad una reale ed effettiva assunzione e condivisione della responsabilità

genitoriale, giustificando una deroga all'ordinario regime, a nulla valendo l'argomentazione del **CP_1** secondo cui i figli trascorrono lo stesso tempo con il padre e con la madre.

Tale considerazione in una con i condivisibili rilievi della consulente psicologa inducono piuttosto a prevedere che spettano pur sempre ad entrambi i genitori le decisioni di maggior importanza per i figli afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale.

In ordine alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal **CP_1** alla **Parte_1** il Collegio reputa equo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a far data dal mese di luglio 2021 e fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti, la somma mensile di euro 2.100,00 (euro 700,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base luglio 2021.

Invero dall'indagine tributaria e da quella condotta dal ctu nominato nel corso del giudizio, dott. **Per_6**, le cui conclusioni il Tribunale ritiene di potere e dovere condividere in quanto fondate su dati e riscontri obiettivi, congruamente ed adeguatamente motivate tenuto anche conto delle risposte date dal ctu alle note ed osservazioni di parte, emerge che il **CP_1** è titolare di partecipazioni societarie per oltre euro 1.170.000,00, può contare su un reddito fiscale netto mensile di oltre 10.000,00 euro nell'anno 2018, in flessione nel 2019 (euro 6.221,69) e, al di là delle intervenute formali cessioni, sono da ritenersi ancora nella sua disponibilità le società **Controparte_2** e **Controparte_3**

Sul punto il ctu ha evidenziato, con motivazioni del tutto condivisibili in quanto fondate su riscontri oggettivi, che in realtà le cessioni effettuate dal CP_1 sono fittizie e mai avvenute.

A ciò aggiungasi che nelle istanze presentate dallo stesso resistente al giudice tutelare per il rilascio e la restituzione del passaporto (a seguito della revoca del consenso da parte della ricorrente a fronte del perdurante inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole) il CP_1 dà atto di svolgere attività di import e export di prodotti agroalimentari all'estero, così confermando quanto viceversa negato nel presente giudizio.

Per completezza mette conto evidenziare che il CP_1 ha depositato in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni un atto denominato "Posizione reddituale CP_1 aggiornata al 2020", autenticata dal Org_5 del tutto carente delle indicazioni richieste dal g.i. e che la ricorrente, dal canto suo, è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 7.000,00 su dodici mensilità, è piena proprietaria della casa di abitazione (acquistata a novembre 2016 a seguito della vendita della casa familiare, comperata anche grazie alla provvista del CP_1 e di una porzione di una villa bifamiliare a San Felice Circeo acquistata ad aprile 2014 anche con la provvista del CP_1 nonché onerata dal pagamento di due mutui con scadenza ottobre e novembre 2044, rispettivamente, comportanti un esborso mensile di complessivi euro 1.445,00, mutui contratti per l'acquisto dei predetti immobili.

Alla stregua di tali emergenze istruttorie il collegio, ripetesi, reputa equo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla

madre, a far data dal mese di luglio 2021 e fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti, l'importo mensile di euro 2.100,00 (euro 700,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici ^{Org-} con base luglio 2021.

Secondo il Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014 sono comprese nell'assegno perequativo di mantenimento le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).

Fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti, a far data dal mese di luglio 2021 devono, inoltre, essere poste a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40% le spese straordinarie afferenti i tre figli con le seguenti specificazioni di cui al suddetto Protocollo:

spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter

se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza; b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia; spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione:

libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.

Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Le spese di entrambe le consulenze, liquidate con separati decreti, sono definitivamente poste a carico di ambo le parti in eguale misura.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 66228/2016 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

i figli minori *Per_1* (Roma, 15 luglio 2005), *Per_2* (Roma, 1° aprile 2009) e *Per_3* (Roma, 23 luglio 2010) sono affidati in via esclusiva alla madre con residenza presso la stessa, fermo restando che le decisioni di maggior importanza per i minori afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori e in caso di disaccordo dal giudice;

salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli: a) dall'orario di uscita scolastico del mercoledì ovvero dalle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica al venerdì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica); b) a finesettimana alternati dall'orario di uscita scolastico del venerdì ovvero dalle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 10.00); c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze

scolastiche pasquali; e) per trenta giorni consecutivi o meno durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di accordo il padre terrà con sé i figli la prima metà (dal 1° al 15) dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e la seconda metà (dal 16 al 31) dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;

fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti, dispone che a decorrere dal mese di luglio 2021 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, la somma mensile di euro 2.100,00 (euro 700,00 per ciascun figlio) e lo condanna al pagamento dei relativi ratei entro il giorno 5 di ogni mese, con le specificazioni di cui in motivazione;

fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti, a far data dal mese di luglio 2021 pone a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40% le spese straordinarie afferenti i figli con le specificazioni di cui in motivazione.

Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Pone definitivamente a carico di ambo le parti in eguale misura le spese delle consulenze tecniche d'ufficio liquidate con separati decreti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 25 giugno 2021.

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi

Il Giudice estensore

Dott.ssa Stefania Ciani